المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية

المملكة المتحدة – برمنجهام

قانون "الحير" الوضعي عند الصوماليين

دراسة نقدية من منظور شرعي لأحكام الزواج والعقوبات

مشروع التخرج / السنة الثالثة

إعداد الطالبة: سناء فدن

إشراف الدكتور: عثمان شوشان

٢٠١٣-٢٠١٤م

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

إهـــــــداء

إلى سبب وجودي في الحياة ...
إلى التي لم تدخر جهداً في تربيتي وتوجيهي ....
إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ...
إلى من عرفت معها معنى الحياة ....
إلى والدتي الغالية ....
أقدم هذا العمل المتواضع.

ابنتك المحبة
سناء فدن

- أسباب اختياري لهذا البحث
- الدراسات التي سبقت هذا البحث
- أهم مصادر هذا البحث
- خطة البحث
- منهجي في إعداد هذا البحث
- ما واجهني أثناء عمل هذا البحث
- كلمة شكر وعرفان

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد –عليه الصلاة والسلام – ، لك الحمد على شرعك وأمرك، ولك الحمد على قضائك وقدرك، لك الحمد على أسمائك وصفاتك، لك الحمد كله، وبيدك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الدين عند الله الإسلام، أرسله الله تعالى بالدين الذي أكمله ورضيه للبشرية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فإن الله تعالى قد شرع لنا شريعة كاملة ومنهجاً شاملاً، يشمل جميع مناحي الحياة؛ دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وتقتضي الانقياد التَّام لله تعالى أمرًا ونهيًا، اعتقادًا وقولاً وعملاً، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله بحيث يحلّ ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، وذلك الانقياد والخضوع والسلوك والالتزام يستوي فيه الرجل والمرأة، الفرد والجماعة، فلا يكون عابدًا لله من يخضع لربه في بعض جوانب الحياة ويخضع للمخلوقين في جوانب أخرى، ولا يتمّ إيمان المرء إلا إذا آمن بالله ورضي بحكمه في القليل والكثير وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤون حياته؛ في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابدًا لغير الله تعالى، قال سبحانه: ﴿ فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيمًا﴾[1]

في هذا البحث المتواضع أتطرق إلى قضية في غاية الأهمية والخطورة وهي قضية التحاكم إلى غير شرع الله، وهي في الواقع من الأمور التي باتت شبه مسلّمة في البلدان الإسلامية وقل ما تجد من يتعرض لها في ظل ما تعيشه الأمة من ذل وهوان وصغار، ولو علموا أن ما يعشيونه من بئس ما هو إلا بعد عن الدين لما آلت الأحوال إلى ما آلت إليه.

في بحثي هذا الذي هو بعنوان قانون " الحير " عند الصوماليين (دراسة نقدية من منظور شرعي لأحكام الزواج والعقوبات)، تحدثت فيه فقط عن أحكام الزواج والعقوبات في "الحير".

الحير هو نوع من أنواع القوانين الوضعية التي يتعامل بها في منطقة القرن الإفريقي وتحديداً الصومال، وله من الأحكام والبنود ما للقوانين الوضعية الأخرى المنتشرة في أرجاء المعمورة، وإني في بحثي هذا أقف على ما صح منه وما بطل منطلقة من منطلق الشرع الإسلامي الحنيف مراعية أحكامه وتعاليمه سائلة المولى وجل أن ييسر ذلك و ينفع به المسلمين، وصل اللهم وبارك على حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

---

[1] [النساء: 65]

أسباب اختياري لهذا البحث:

السبب الأول: كوني طالبة دراسات اسلامية في السنة الثالثة فهو مقرر علي تقديم بحث تخرج أنال به درجة الليسانس في الدراسات الإسلامية.

السبب الثاني: من أهم أسباب اختياري لهذا البحث أن مسألة الحكم والتحاكم مسألة عقدية بحته، فالأمر فيها خطير يحتاج إلى دراسة وتوضيح، وخاصة أن الشعب الصومالي المسلم مائه بالمائه شعب أعجمي ولو انحدر بعضه من أصول عربية فهم أقل تفقها في الدين من غيرهم فتوضيح أمر مثل الأمر لابد منه.

السبب الثالث: وأيضاً من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا البحث أن الكتابة فيه وتناوله بطريقة علمية شرعية تكاد تنعدم نظراً لإستساغته عند معظم الصوماليين إلى حد اعتقاد البعض أن ما في الحير من أحكام لا تتعارض مع الشرع أبدا، فحرصت

الدراسات التي سبقت هذا البحث:

للأسف لم يحظ هذا الموضوع بالاهتمام الكبير بين الأدباء الصوماليين أو غيرهم من علماء المسلمين، لذلك لم أجد من تحدث عنه ببحث أو ألف فيه كتاباً، غير أنني وجدت بعض المقالات الإلكترونية التي تحدثت عنه مرور الكرام في معرض حديثهم عن العادات والتقاليد الصومالية.

ولكن الجدير بالذكر أن عدداً من الكتاب الأجانب عرجوا على الحير في معرض حديثهم عن التقاليد الصومالية وقوانين معيشتهم أمثال الكاتب الهولندي "مايكل فان نوتين" (Michael Van Notten) في كتابه (قانون الصوماليين) (The Law of the Somalis)

الذي يتحدث فيه عن الحير وسياسته.

أهم مصادر هذا البحث:

نظراً لقلة مصادر هذا الموضوع وندرتها فسيكون معظمه –بإذن الله– بحثاً ميدانيا، حيث سأجري فيه محادثات مع زعماء العشائر والمسنين الصوماليين الذين لهم باع في هذا الموضوع.

المصادر الأخرى:

1–القرآن الكريم والسنة النبوية.

2–كتب المذاهب الأربعة في فقه الأحوال الشخصية ،فقه العقوبات، (معظم الكتب نسخات الكترونية).

3- أمهات الكتب : صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، المغني لابن قدامة، تفسير القرطبي. (نسخات الكترونية).

4-كتب اللغة: القاموس المحيط لفيروز أبادي، لسان العرب لابن منظور.

خطة البحث:

خطة البحث تشتمل على المقدمة ومطلبين ومن ثم الخاتمة والتي تتضمن النتائج والتوصيات، وهيكلة الخطة تكون كالتالي:

المقدمة وتتضمن:

1-سبب اختياري لهذا البحث.

2-الدراسات التي سبقت هذا البحث.

3-أهم مصادر هذا البحث.

4-خطة البحث.

5-منهجي في إعداد هذي البحث .

6-ما واجهني أثناء عمل هذا البحث.

7-كلمة شكر وعرفان.

المطالب وهما مطلبان يندرج تحت كل واحد منهما عدة مسائل وتقسيمهما كالآتي:

المطلب الأول: (عرض لـ الحير) وفيه مسائل:

المسألة الأولى: التعريف به.

المسألة الثانية: أسسه ومبادؤه.

المسألة الثالثة: حكمه.

المطلب الثاني: (مقارنة بعض قوانين الحير بأحكام الشريعة الإسلامية) وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: (مقارنة بين الزواج في الحير والزواج في فقه الأحوال الشخصية في الشريعة) وفيها فرعان:

الفرع الأول: : أحكام الزواج في الشرع الإسلامي الحنيف.

الفرع الثاني: أحكام الزواج في الحير.

المسألة الثانية: (مقارنة بين قانون العقوبات في الحير وتحديداً القصاص والتعزير وحد السرقة وبين الحدود في الشريعة) وفيها فرعان:

الفرع الأوّل: أحكام القصاص والتعزير والديات في الشريعة.

الفرع الثاني: قانون العقوبات في الحير.

الخاتمة:

- النتائج
- التوصيات.

الفهارس.

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.

فهرس الموضوعات.

المصادر والمراجع.

منهج إعداد البحث

في هذا البحث سأجتهد قدر استطاعتي-إن شاء الله- اتباع أسس منهج البحث العلمي متبعة الخطوات الآتية:

1- عزو الأدلة من الآيات والأحاديث إلى الكتاب والسنة، وذكر عند الاستدلال من القرآن الكريم اسم السورة، ورقم الآية، وعند الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة اسم المصدر ومؤلفه، ودرجة الحديث.

2- التزام الحيدة والموضوعية في طرح القضايا وعرضها بالأدلة والشواهد والتصريحات التي ترقى إلى الاستدلال بها غالبا.

3- التزام الأمانة العلمية في البحث ونقل المعلومات، فنسبت كل قول إلى قائله، ومصدره، ذاكرة في الهامش اسم الكتاب، ومؤلفه، والمترجم والمحقق إن وجد، ورقم الجزء ثم رقم الصفحة، ثم دار النشر ورقم الطبعة، وتاريخها إن وجد ذلك وإن كان النقل فيه تصرف أشرت إلى ذلك، وإن كانت الفكرة دون النص قلت: راجع بتوسع، وإن كان هناك اختصار قلت باختصار، وهكذا.

4- ذكر بيانات المصدر كاملة في أول مرة والاكتفاء بعد ذلك بذكر اسم المصدر ورقم الجزء والصفحة، تفادياً للتكرار والإعادة.

5- ذكر أسماء زعماء القبائل الذين أجريت معهم الحوارات حول الموضوع في الهوامش.

الصعوبات التي واجهتني أثناء اعدادي للبحث

من الصعوبات والتحديات التي واجهتني في اعداد هذا البحث:

1-قلة المصادر والمراجع لقانون الحير.

2-صعوبة الوصول إلى زعماء العشائر خاصة أني لا أعيش في الصومال حالياً، والاضطرار إلى التواصل معهم بمحادثات الهاتفية والبريد الإلكتروني.

شكر وتقدير

أولاً: أحمد الله العظيم الذي من علي ويسر لي أن أكون أحد طلبة العلم الشرعي حمداً حتى يبلغ الحمد منتهاه.

ثانياً: أشكر والداي الكرام فهما السبب في وجودي، وأخص بالشكر والدتي التي كانت لي الأب والأم معاً بعد وفاة الوالد–رحمه الله– ودعمتني مادياً ومعنوياً والتي لم تتوان للحظة عن تشجيعي وحثي على طلب العلم فجزاها الله خير الجزاء، في الدنيا والآخرة، فيا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

ثالثاً: أشكر المعهد الذي أتاح لي فرصة تعلم العلم الشرعي ويسر لنا ذلك بعد الله عز وجل وأشكر القائمين عليه فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورزقنا الله وإياهم الإخلاص والتوفيق.

رابعاً: أشكر أول من علمني مهارات البحث ومنهج البحث العلمي مشرف البحث الدكتور الفاضل د.عثمان شوشان على ما قدمه وما يقدمه من جهود طيبة في الاشراف على البحوث فجزاه الله عنا خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته.

خامساً: أشكر الأخت الفاضلة "سهير علي" طالبة الدراسات العليا على تقديم النصائح في كيفية قولبة البحوث واعدادها فجزاها الله خير الجزاء ورزقها الإخلاص والتوفيق.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين .....

المطلب الأول: (عرض لـ الحير) وفيه ثلاث مسائل:

- المسألة الأولى: التعريف به.
- المسألة الثانية: مبادؤه.
- المسألة الثالثة: حكمه.

المسألة الأولى: التعريف بـ (الحير)

الحير باللغة الصومالية: (Xeer) هو نظام وقانون ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي وتحديداً في الصومال منذ القرن السابع الميلادي، استخدمه الصوماليون لقرون طويلة لحل المشاكل الناجمة عن الخلاف الأبدى علي المرعى والإبل ومسببات البقاء على قيد الحياة.

وهو نظام مستمد من بعض جزئيات الشريعة الإسلامية، ومن بعض أحكامهم العرفية وقوانينهم العشائرية، وأطلقوا على جملة هذه القوانين والأحكام اسم الحير؛ وهو عبارة عن دستور أو اتفاقيات بين أفراد العشيرة الواحدة أو بين عشيرة و أخرى، ولكل قبيلة أو عشيرة قانونها الخاص بها الذي لا ينطبق على غيرها.

وتختلف أحكام الحير باختلاف العشائر والقبائل، ويعتبر الحير من المواثيق الغير مكتوبة التي يكون أكثرها شفهية تتناقلها ألسنة زعماء العشائر جيلاً بعد جيل، ولا يوجد مقر معين له، كما أنه لا توجد أي جهة معينه تحتكره وتوضح ماهيته وأسسه وبنوده في مختلف القضايا، إذ يرجع التقييم في قضية ما وحكمها دائماً إلى المشتغلين به من زعماء وسلاطين العشائر.[1]

لا يوجد أي دليل على تأثر الحير بأي قانون وضعي أو عشائري آخر على الإطلاق لسببن؛

أولاهما: أن الصوماليين بصفة عامة شعب متدين يقدس الدين الإسلامي، فهو يرى فيه طريق الحق، لذلك ترى في قانون الحير الطابع الإسلامي سواء في أحكام المعاملات والعقوبات وما إلى ذلك وإن اتخذ –الحير– طريقاً آخر في تطبيقه إياه، فمعرفتك لهذه المعلومة تعطيك انطباعاً أن الحير ما هو إلا دمج بين الشرع الإسلامي الحنيف وبين عقلية الصومالي الريفي الرحالة الذي هو في بحث مستمر عن الكلأ والمرعى.

والثاني: هو خلو مصطلحات الحير الصومالية من أي دخائل لغوية أجنبية أخرى ما يجعله قانونا صومالياً بحتاً.[2]

---

(1) مقال إلكتروني نشره الباحث في علمُ الإنسان سبنسر هيث ماك كالوم Spencer Heath MacCallum في موقع The Mises Institute تحت عنوان The Rule of Law without the State أحكام قوانين من غير دولة، بتاريخ2007/9/12.

(2) مقال إلكتروني نشره الكاتب الصومالي حسين أبليلي في موقع Hiiraanonline تحت عنوان Back to Somali roots العودة إلى الجذور الصوماليه بتاريخ 15/10/2008.

المسألة الثانية: مبادئ الحير

كأي قانون على وجه الأرض الحير يسعى إلى تحقيق العدل والمساواة بين أفراد العشيرة الواحدة أو بين عشيرة وأخرى، لذلك سنت قوانين مختلفة لمختلف الأحكام في المعاملات والعقوبات ليحظى الجميع بالاستقرار.

وتتخلص مبادئ الحير بالنقاط التالية[1]:

1-الكل ملزم بالانقياد لأحكام الحير جملة وتفصيلاً: بمعنى أن أفراد العشيرة مجبورون بالالتزام والانقياد والطاعة للحير، والولاء التام لزعماء العشيرة وكبارها حتى يتم تحقيق مبدئ الحاكم والمحكوم.

2-الدم الدم والهدم الهدم: بمعنى أن أفراد القبيلة الواحدة مأمورون بالتعاضد والتساند في كل شيء حتى على الشر في كثير من الأحيان، لا يضيرك فعل أي شيء في سبيل نصرة أخيك!

والحال نفسه في أعضاء الحلف الواحد من العشائر يعادون من يعادونه ويسالمون من يسالمونه، حيث يتم تحقيق من خلال ذلك مبدأ الأخوة.

3- دفع الدية في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والإيذاء الجسدي والاغتصاب والقتل، بالإضافة لتقديم العون ماديا ومعنويا لأهالي الضحية لفترة زمنية معينة.

---

[1] بتصرف/ مبادئ للحير متعارف عليها عند جميع العشائر الصومالية، أخذتها شفهيا من محمد ورسمه جامع أحد كبار رجالات قبيلة الـ (موسى عبدالله) التي تقطن شمال الصومال.

المسألة الثالثة: حكم الحير

إن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحنيف كان الناس إذ ذاك تائهين في ظلمات الجهل والضلال، والخرافات والتقاليد البالية، التي ورثوها عن أسلافهم في جميع أمورهم، في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات ، فكانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك بالله سبحانه وتعالى ، فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن وبشر وغير ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى دينه القويم فأخرج البشرية من ظلمات الشرك والضلال إلى النور التوحيد والهداية، ومما لاشك فيه أن الأحكام والقوانين العرفية عموماً هي من جملة الأحكام الوضعية التي هي من جنس التحاكم بغير شرع الله، يقول جل جلاله في محكم تنزيله: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾[1]

ويقول جل وعلا: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾[2] والحكم والتحاكم من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وقد سماها الله عبادة قال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾[3] ومن تحاكم لغير الله فقد جعل شيئاً من حقوق الله في العبودية لغيره، كما فعل أهل الكتاب، قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾[4]؛ أخرج أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾[5]، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: ((بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام؛ فاتبعوهم؛ فذلك عبادتهم إياهم))[6]

---

[1] سورة النساء65

[2] النساء: 60، 61

[3] يوسف:40

[4] سورة التوبة31

[5] التوبة: 31

[6] رواه محمد بن عيسى بن سورة الترمذي طبعه إلكترونية حديث رقم 3095

فيما سبق من الأدلة يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره، وحكم بكفر من يحكم بغير ما أنزل الله :﴿ ومن لم يحكم بما انزل لله فاولئك هم الكافرون﴾[1] ففي هذه الآية تحديداً حكم الله بكفر من لم يحكم بما أنزل الله من الشرع الحنيف وفضل غيره عليه من الطاغوت.

يقول الإمام ابن القيم موضحاً لتعريف الإمام الطبري للطاغوت :(الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرةٍ من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها، وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته اهـ.)[2]

---

[1] المائدة:44

[2] اعلام الموقعين 50/1

المطلب الثاني: (مقارنة بعض قوانين الحير بأحكام الشريعة الإسلامية) وفيه مسألتان:

- المسألة الأولى: مقارنة بين الزواج في الحير والزواج في فقه الأحوال الشخصية في الشريعة.
- المسألة الثانية: مقارنة بين قانون العقوبات في الحير وتحديداً القصاص والتعزير وحد السرقة وبين الحدود في الشريعة.

المسألة الأولى:

مقارنة بين الزواج في الحير والزواج في فقه الأحوال الشخصية في الشريعة

الفرع الأولّ: أحكام الزواج في الشرع الإسلامي الحنيف:

أ–تعريف الزواج:

يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [1].

الزواج في اللغة: من مادة زوج وتعني الاقتران والازدواج فيقال زوج بالشئ، وزوجه إليه : قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد[2] ، واصطلاحاً: عرفه صاحب الكنز من الأحناف بأنه:"عقد يرد على ملك المتعة قصداً [3] .

وان اختلفت تعريفات الفقهاء فإن كلها تنصب حول معنى واحد، وهو أن موضوع عقد الزواج امتلاك المتعة على الوجه المشروع.

ب– الحكمة منه:–

الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى لبقاء النسل، ولاستمرار الخلافة في الأرض، وهو من الأحكام المهمَّة التي اعتنَتْ بها الشريعة الإسلاميَّة؛ إذ هو من سنن الأنبياء والمرسلين، وفي حديث الترمذي، عن أبي أيوب ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربعٌ من سنن المرسلين؛ الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح)[4]. والنُّصوص في الحث على الزواج كثيرة في القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة مُبيِّنة لمكانة هذا العقد وأهميَّته في بناء مجتمع سوي صالح، وأجمعت الشَّرائع السماويَّة على مشروعيَّته، وهو فطرة لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أوعالم النبات، يقول المولى جل وعلا: ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون﴾ [5] ولكي تكتمل الصورة الشرعية للزواج الصحيح الذي يؤدي هدفه الاجتماعي على اتم وجه، فلابد للشريعة من وضع الأحكام والقوانين التي تنظم هذا الميثاق المعنوي بين فردين مختلفين تماماً على الصعيد الاجتماعي والثقافي، ولذلك؛ فقد وضع الشارع نظاماً للخطبة، والعقد، والمهر وشدد على النواحي المعنوية، والعاطفية، والحقوقية، والاقتصادية للزواج التي اذا روعيت وحوفظ عليها، كانت قوة في الحياة الزوجية، وقوة في استمرارها، ووقايتها من التعرض للتدهور والتفكك والانحلال.

([1]) (الروم: 21)

([2]) لسان العرب مادة زوج

([3])كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله النسفي (174/2) مع شرحه النهر الفائق، تحقيق: أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ

([4])الترمذي: كتاب النكاح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل التزويج، والحث عليه، برقم (1080) (3 / 382)، وقال: حديث حسن غريب.

([5]) (الذاريات: 49)

جـ- شروط عقد الزواج:

وشُروط عقد النكاح خمسة على قول أكثر أهل العلم وهي كالتالي[1]:

الشرط الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح قول الولي زوجتك وليتي دون أن يعينها بذكره اسمها، أو قوله مثلاً ابنتي الكبرى أو الصغرى.

الشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخَر، كغيره من العقود فلا يصح الزواج إلا برضا تام بين الطرفين.

الشرط الثالث: أنْ يعقد على المرأة وليها، لقوله صلّى الله عليه و سلم في الصحيح: لانكاح إلّا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني

والشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح، يشترط لعقد النكاح الا بشاهدي عدلين؛ لقول الرسول ﷺ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل)[2]. واشتراط الشهادة في النكاح حفظاً للنسب خوفاً من انكار أحد العاقدين.

الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب، أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية، أو تكون مسلمة وهو غير مسلم أو كونها في عدة أو أحدهما محرماً بحج أو عمرة.

د- أركان عقد الزواج:

وأركان الزواج التي يقوم عليها وجوده هي:

الأول: العاقدان، وهما الزوج والزوجة الخاليان من أي موانع للزواج.

الثاني: الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه من وكيل أو نحوه بلفظ إنكاح أو تزويج.

الثالث: القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه من وكيل أو نحوه بلفظ: قبلت، أو رضيت هذا الزواج.[3]

---

(1) بتصرف/ فقه المذاهب الأربعة 2/43

(2) رواه ابن حبان في صحيحه برقم (4075)، وصححه ابن حزم في المحلى (9/3465)

(3) بتصرف/ فقه المذاهب الأربعة 17/43

الفرع الثاني: أحكام الزواج في الحير:

بحكم أن الشعب الصومالي شعب مسلم –ولله الحمد– فإن أحكام الزواج وشروطه هي ذاتها التي وضعها الشارع، والتي استقرأناها وأتينا على شيء منها في الفقرة السابقة، إلا أن في بعض قوانين الحير تجد بعضاً من هذه الشروط أو الأركان قد عطلت أو استبدلت بشروط أخرى تتجاوب مع متطلبات الحير.

وفيما يلي أستعرض بعضاً من شروط الزواج وأركانه التي عطلت.

أ– زواج الهبة:

زواج الهبة أو ما يعرف باللفظ الصومالي (Bixin) أو (Siin)، وهو أن يهب الرجل ابنته لرجل بقوله "أعطيتك ابنتي" فقط من غير تعيينها باسمها أو وصفها بالكبرى أو الصغرى، وغالباً ما تكون ولية الرجل ليست على دراية بالأمر، ويتم اعلامها بالأمر لاحقاً.

هذا النوع من الزواج دارج جداً في المجتمع الصومالي خصوصاً في البادية و المناطق الريفية بشكل أكبر من المدن، ولعل ذلك يرجع إلى قلة الوعي الديني بشكل عام عند أهل الريف.

فهذا النوع من الزواج قد عطل وبشكل واضح شرط من شروط صحة الزواج وهو تعيين الزوجين، فالولي هنا لم يعين وليته، وبالتالي سلب كلا الطرفين الحق في اختيار شريك الحياة وخصوصاً هذا في حين عدم علم الفتاة بالأمر أيضاً [1].

ب–زواج المسافة:

يتم اللجوء إلى زواج المسافة غالباً عندما يتعذر الزواج السني الصحيح، وهو زواج معروف لدى الصوماليين بشكل كبير، يتم فيه تغييب دور الولي في عقد الزواج مع توافر بقية أركان الزواج وشروطه من شهود وصداق وغيرهما، وذلك بإبعاد الفتاة المراد زواجها، والمشي بها —برضاها– مسافة معينة إلى شيخ يزوجهما، وبعد أن يطلب منها تحكيمه أو توليته.

وبعد عملية المسافة يرجع الشاب إلى أهل الفتاة برفقة أعيان من أسرته ليقدموا الاعتذار لوليها ويطلبون منه العفو والسماح على فعلتهم، مع تقديم تعويض مادي أو عيني يعرف وغالبا ما يقبل الولي هذه الشفاعة، وينتهي الأمر بمباركة الولي وإجازته للزيجة، ثم يتم الاتفاق على مراسم الزفاف إن لم يكن قد أقيم سابقاً.[2]

وكما نلاحظ أن هذا النوع من النكاح عطل شرط الولي للمرأة، وهذا ما لايجوز شرعاً.

---

[1] بتصرف: محمد ورسمه جامع

[2] المصدر نفسه

المسألة الثانية: مقارنة بين قانون العقوبات في الحير وتحديداً القصاص في (القتل العمد) وفي التعزير وفي الديات وبين الشريعة الإسلامية

الفرع الأوّل: أحكام القصاص والتعزير والديات في الشريعة:

أ- حد القصاص:

- **تعريف القصاص:**

يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[1] .

القصاص لغة: جاء في معجم مقاييس اللغة: " القاف، والصاد، أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، ومن ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره اهـ.[2]

وشرعًا: القصاص هو أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس، أو عضو من أعضائهم[3].

- **مشروعية القصاص:**

القصاص ثابت في الشرع بالكتاب، والسنة، وفعل الرسول، وإجماع الأمة.

أما الكتـاب: فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ... ﴾[4] .

وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله كتب القصاص في حال الرغبة في استيفائه من قبل ولي المقتول، وكُتب بمعنى فرض وألزم، كما يقال كُتب عليك إذا أردت التنفل الوضوء، وإذا أردت الصيام النية[5].

وهذه الآية تدل بعمومها على أن القصاص مشروع في كل قتل، إلا أن السنة قيدت القتل الواجب فيه القصاص بقتل العمد[6].

---

[1] سورة البقرة آية (179)

[2] ابن فارس، ص855

[3] الجزيري، الفقه على المذهب الأربعة، حـ5، ص 1234.

[4] البقرة الآية:178.

[5] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، حـ1، ص 93. العيني، البناية، حـ12، ص 86، 87.

[6] وذلك في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حـ5، ص435، كتاب الديات، باب من قال العمد قود: " العمد قودٌ إلا أن يعفو ولي المقتول ".

من السنة: كما دلت السنة النبوية على مشروعية القصاص في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودي وإما أن يقاد[1] " وهو دليل على مشروعية القصاص في النفس. أما القصاص فيما دون النفس فدل عليه حديث أنسً أن الرُّبيع ـ وهي ابنة النضر ـ كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرُّبيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها.

فقال: " يا أنس كتاب الله القصاص ". فرضي القوم وعفوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "[2]. فهذه الآية وهذا الحديث يدلان على أن استيفاء القصاص في النفس وما دونها مشروع، كما أجمعت الأمة في كافة العصور والأزمان أن القصاص عقوبة على الجناية –إذا كانت عمداً– على النفس أو ما دونها، وهي إجماع قطعي من غير مخالف[3].

- **الحكمة منه:**

خلق الله آدم بيده، وكرَّمه على سائر المخلوقات، وجعله خليفة في الأرض لأمر عظيم، وهو أن يقوم بعبادة ربه وحده لا شريك له، وجعل البشرية كلها من نسله، وأرسل الله إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل عليهم الكتب، ليقوم الناس بعبادة الله وحده، ووعد من آمن واتقى وامتثل لأمر الله الجنة، وتوعد من كفر بالله وعصى عنه النار–والعياذ بالله–.

ودائماً ما تجد في الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف عقيدته، أو يستهين بالحاكم لضعف في عقله، فيقوى عنده داعي ارتكاب المحظورات، فيحصل منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم.وإن في إقامة الحدود –عموماً– مصلحة للبشرية، وزجر للنفوس الباغية، وردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة، وفي تشريع عقوبة القصاص –خصوصاً– كف للقتل والتعدي ، وزجر عن العدوان، وصيانة للمجتمع، وحياة للأمة، وحقن للدماء، وشفاء لما في صدور أولياء المقتول، وتحقيق للعدل والأمن.

- **أنواع القصاص:**

قسم الفقهاء القصاص إلي نوعين هما:

قصاص في النفس، أي قتل النفس، خطأً أو شبه عمدٍ أو عمداً.

وقصاص فيما دون النفس، أي في الأطراف والجروح. (ليس هنا معرض الحديث عنها).

---

(1) صحيح البخاري " المطبوع مع الفتح "، حـ14، ص188، 192، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم الحديث 6880. مسلم، صحيح مسلم " المطبوع مع شرح مسلم " حـ9، ص130، كتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها

(2) البخاري، صحيح البخاري " المطبوع مع الفتح "، حـ5، ص 646، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، رقم الحديث 2703. مسلم، صحيح مسلم " المطبوع مع شرح النووي " حـ11، ص 162، 163، 164، كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها.

(3) بتصرف/ ابن قدامة، المغني، حـ9، ص 334، الظهار، المقاصد الشرعية للعقوبات، ص327.

يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[1]

أما القصاص في النفس فإنه لا يكون عقوبة إلا في حالة القتل العمد إذا اختار ولي الدم القصاص، ذلك أنه مخير بين القصاص والدية والعفو.

والقتل العمد عند الحنفية: هو ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح[2].

وعند المالكية: العمد ما قُصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًا[3].

وأما الشافعية: فالعمد عندهم أن يقتله بما يقتل غالبًا[4].

وقال الحنابلة: العمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه آدميًا معصومًا[5].

أما القصاص فيما دون النفس فقد ذكر الحنفية أن العمد وشبه العمد فيه موجب للقصاص إذ ليس فيما دون النفس شبه عمد[6].

أما المالكية[7]، والشافعية[8]، والحنابلة[9]، فلا يجب القصاص عندهم فيما دون النفس إلا في العمد المحض، وذلك أن ما لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دون النفس، ومن اقتيد بغيره في النفس اقتيد به فيما دون النفس، لأن ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص[10]، ومعلوم أنه لا يقتص في قتل النفس إلا إن كانت الجناية عمدًا فكذا هاهنا.

([1]) سورة النساء آية (93)

([2]) المرغيناني، الهداية " المطبوع مع البناية "، ص12، ص 84.

([3]) الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ح2، ص613

([4]) المطيعي، التكملة الثانية للمجموع، ح18، ص373

([5]) ابن مفلح، المبدع، ح7، ص191

([6]) الطحاوي، مختصر الطحاوي، ص 234، الموصلي، الاختيار، ح5، 504.

([7])القاضي عبدالوهاب، المعونة، ح3، ص1314.

([8])الشيرازي، المهذب، ح3، ص179.

([9])ابن قدامة، المغني، ح9، ص411.

([10]) الشيرازي، المهذب، ح3، ص179

ب- عقوبة التعزير:

- **تعريف التعزير:**

أولا: التعزير لغة، قيل التأديب الذي هو دون الحد تعزير، لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب[1].

ومعناه: اللوم ويطلق على الضرب دون الحد وعلى أشد الضرب ويراد به، التضخيم والتعظيم والإعانة[2]

ثانياً: اصطلاحاً، عرفه علماء المذاهب الأربعة كالتالي: عند الحنفية التعزيرهو التأديب دون الحد[3]

وعند المالكية: تأديب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات[4]

وعند الشافعية : تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا كفارة سواء أكان حقاً لله أم لآدمي[5] وعند الحنابلة : حيث عرفه ابن قدامة المقدسي بقوله " : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها [6].

- **مشروعية التعزير:**

التعزير مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والعقل:

أولاً: الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾[7]

يقول الإمام القرطبي –رحمه الله تعالى- في تفسيره لهذه الآية: (أمر أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً: ثم بالهجران، فإن لم ينجحا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها ويحملها على توفية حقه، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يلوي ضلعاً ونحوه فإن المقصود منه الصلاح)[8] ، فهذا دليل على مشروعية التعزير لأن الوعظ والهجر والضرب كلها من أنواع التعزير.

ثانياً: السنة ومنها: ما أخرجه البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله»[9]

وجه الدلالة: أن الحديث يفيد أنه يجوز الجلد فوق عشر جلدات في الحدود، وأنه يجوز الجلد عشراً فأقل في غيرها وهو التعزير، فالحديث إذاً دليل على مشروعية التعزير.

---

[1] لسان العرب ابن منظور :764/2

[2] القاموس المحيط- لفيروز أبادي، باب الراء فصل العين ص 563

[3] فتح القدير/ ابن الهمام 112/5، حاشية رد المختار 159/4

[4] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ابن فرحون 258/2

[5] مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 191/4

[6] المغني لابن قدامة 176/9

[7] سورة النساء آية: 34.

[8] تفسير القرطبي 172/5

[9] صحيح البخاري 310/8

ثالثاً: الإجماع: فقد أجمع الفقهاء رحمهم الله من السلف والخلف على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وقد أخذ به الصحابة وطبقوه في بعض الوقائع ولم ينكر بعضهم على بعض فكان إجماعاً.
رابعاً : العقل: فإن العقل السليم لا يستسيغ أن يرى انتشار الجرائم، واستفحال الرذيلة ولايهب بحثاً عن علاج لهذه المعضلة المهددة للمجتمع بأسره، وليس أنجح ولا أمنع للجريمة والفساد من عقوبة التعزير بعد إقامة الحدود والقصاص، فإذاً العقل لا يمنع التعزير ما دام فيه مصلحة للمجتمع.

- **الحكمة منه:**

الحكمة من التعزير هي ردع وزجر كل ظالم وباغي عن التعدي، ولقد شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها على الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، وشرع لذلك حدوداً زاجرة، وهي حدود لا يمكن للأمة أن تعيش إلا بالمحافظة عليها بإقامتها.
ولهذه الحدود شروط وضوابط، قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام، وهي التعزير.

جـ- الديــة

- **التعريف بالدية:**

الدية لغة : مصدر ودي يدي، تطلق على المال المؤدى للمجني عليه أو وليه، وأصلها ودية، فحذفت الواو وأثبتت الهاء بدلاً عنها، كالعدة من الوعد، والزنا من الوزن، تقول: وديت القتيل أدية دية ووديا. إذا أعطيته ديته[1]

واصطلاحاً: يراد بالدية عند جمهور الفقهاء: المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على النفس أو ما دونهاوقد عرفها بعض المالكية بأنها: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدراً شرعاً لا باجتهاد[2].وعرفها بعض الشافعية بأنها: المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في النفس أو طرف[3] ويراد بها عند جمهور الأحناف: المال المؤدى بسبب الجناية على النفس، أما ما وجب بسبب الجناية على ما دون النفس، فيراد به الأرش[4].

- **مشروعية الدية:**

دل على مشروعية الدية في العمد والخطأ وشبه العمد وفي النفس وما دونها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة أذكر منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

من الكتاب قول الله تعالى: ﴿ ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خطَئاً ومَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَن يَصَّدَّقُوا ﴾[5].

ومن السنة فقد أخرج البخاري عن قتيبة بن سعد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى".قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والإتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدى إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي مما كتب على من كان قبلكم[6].

---

[1] لسان العرب 373/15،

[2] فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة فرس، وما يجب بقتل ذي رق من قيمته، والحكومة. انظر: مواهب الجليل 257/6، البهجة شرح التحفة للتسولي 375/2

[3] مغني المحتاج 53/4، كفاية الأخيار 311/2، وانظر الجامع للقرطبي 315/5، فتح الباري 187/12.

[4] انظر رد المحتار 573/1، تكملة فتح القدير 307/8، الفتاوى الهندية 24/6

[5] سورة النساء آية 92

[6] نيل الأوطار 148/7، وانظر تفسير القرطبي 255/2.

- **الحكمة من مشروعيتها:**

الحكمة من مشروعية القصاص والدية المنع والزجر والردع والكف عن التعدي والتهاون في أمر النفوس وما دونها من الأبدان.

ومن حكم تشريعها أيضاً التخفيف عن المتضرر وتسكين ثائرة المجني عليه أو ثائرة أوليائه إذا كانت الجناية على النفس، ببذل مال تهدأ به نفوسُهُم ويحصُل به جبران لخواطرهم، وتعويض عن بعض ما فقدوه، هذه بعض الْحِكَم التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في أسرار فرض الديات على من جَنَى، سواء كانت الجناية على النفس أو على ما دون النفس.[1]

[1] بتصرف/ الفقه على المذاهب الأربعة 2/457

أ- قصاص القتل العمد في الحير:

إن قتل النفس التي حرم الله عمداً وعدواناً يعد من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾[1].

يجب بالقتل العمد القصاص، وهو قتل القاتل ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة، يقول المولى عز وجل: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾[2].

إذا لأولياء الدم ثلاثة خيارات؛ الأول: المطالبة بالقصاص الثاني: أخذ الدية المغلظة الثالث: العفو و بدون مقابل، فلهم في ذلك مطلق وكامل الحرية في الاختيار بين الخيارات الثلاثة.

أما بالنسبة للحير الصومالي فيختلف الأمر من قبيلة إلى أخرى أو من عشيرة إلى أخرى، فمثلاً قد يكون بين قبيلتين نظام وتشريع قبلي ينص على عدم القصاص بين قتلاهم و الاكتفاء بأخذ الدية فقط، أو العكس؛ بحيث يكون تشريع ينص على عدم أخذ الدية في قتلاهم والاقتصاص من القاتل حتى ولو كان أهل القتيل غير راضين بذلك ويودون أخذ الدية، أو العكس بحيث يكون أولياء الدم راغبين في الاقتصاص من القاتل ولكن الحير يقف حائلاً دونهم ودون ما يريدونه [3] ولكنهم مغلوبون على أمرهم لأن النظام الوضعي بين القبيليتين لا يسمح بذلك.

وهذا اجحاف كبير وظلم عظيم لأصحاب الدم، لما فيه من انتهاك لحرمة قتيلهم، وتدخل في تقرير مصير هم الأولى في اتخاذه، وهذا ما لا يرضاه الشرع الحنيف.

---

[1] النساء:93

[2] البقرة/237

[3] السلطان عبدالله محمود ورسمه، أحد زعماء العشائر الصومالية.

ب- عقوبة التعزير في الحير:

كما ذكرنا فيما سبق التعزير يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، سواء كان على ترك الطاعات، أو على فعل المحرمات، وسواء كان حقاً لله لا حد فيه، كسرقة لا قطع فيها، أو كان حقاً للآدمي كجناية لا قود فيها.

وبالنسبة للحير الصومالي فعقوبة التعزير تعد من أهم العقوبات التي يتعامل بها المجتمع الصومالي، ولعل هذه العقوبة تتمثل بما يدعى بـ(الحال)، و"الحال هو عقوبة تعزيرية أشبه بالغرامة التي تكون مالية وفي بعض الأحايين قد تكون بشرية! نعم بشرية لأنه في بعض القضايا يتصالح القوم بدفع غرامة قدرها عدد معين من الإبل وفتاة في سن الزواج ليتزوجها رجل من الطرف المتضرر"[1].

فيما سبق يتبين أن الحال هو تقريباً المسمى الصومالي للتعزير ولكن صلاحياته تتعدى صلاحيات التعزير من حيث الجريمة، بمعنى أن الجرائم –إن صح التعبير– التي يعاقب بها الحير على أنها تعزير لا تعد تعزيراً بالنسبة للشريعه، فمثلاً؛ إن وهب الرجل ابنته لرجل ورفض الرجل الزواج منها عوقب تعزيراً بدفع مبلغ معين أوقطيعاً من الإبل بتقدير من الحاكم، ومثل هذه القضية لا تعتبرها الشريعة قضية أصلاً، فإن قبل الرجل بارك الله فيه وإلا فلا حرج عليه.

مثال آخر: الاغتصاب كما هو من المعروف أنه في الأصل زنا وفيه حد من حدود الله، يقول تعالى:﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[2] فيثبت بما يثبت به الزنا وهو أربعة شهود، وعقوبته جلد مائة إن كان الرجل بكراً، والرجم إن كان محصناً، ولكنه في الحير يعتبر جريمة يعاقب عليها تعزيراً بدفع مبلغ يقدره الحاكم وغالباً ما تكون بالإبل إن وجدت وإلا تكون نقداً كما ذكرنا.

وهنا أيضاً نرى أن عقوبة التعزير استعملت في غير محلها بل استعملت في حد من حدود الله وهذا لا يجوز شرعاً.

وكذلك يعاقب بال (حال) في قضايا التشهير أو التعدي بالسب والقذف بما يعرف بالصومالية: (Xaal-Marin).

---

[1] بتصرف : أحمد فارح إذاجا الصومالي.

[2] المؤمنون آية: (2)

جـ- الدية في الحير:

الراجح عند الفقهاء أن الأصل في الديات الإبل على الصفة النبوية والأجناس الأخرى كالذهب والفضة أبدال عنها، إلا أن الإبل قد يكون من الصعب وجودها عند كل أحد وخاصة بهذا العدد الكبير، وهذه الصفة وفق السن المحدد شرعا، فلهذا اجتهد العلماء في تقدير قيمتها بالعملة النقدية المستعملة وذلك للتسهيل والتيسير على الناس، حيث تؤخذ قيمة الإبل بحسب سعرها الحالي في السوق، فهي لاتتوقف عند سعر معين، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختلف ثمن الناقة عن ثمنها الآن، ولا مانع إن اتفق الطرفان بالتراضي على تخفيض السعر للتسهيل على الجاني.

أما في الحير، فأيضاً تؤخذ الدية سواء كانت دية نفس أو ما دون النفس بالابل، ولكن لا تؤخذ بحسب سعرها الحالي في السوق بل بسعر يحدده نوع القضية والقضايا المماثلة لها، بمعنى إذا تراضت قبيلتان معينتان بأخذ الناقة بسعر معين ناسبهما أجبرا من بعدهما من نفس القبيلتين بالأخذ بنفس السعر حتى لو لم يكن الطرفين راضيين فهما مجبوران بحجة أن بين القبيلتين قانون ينص على ذلك[1]، وبالتالي يصبح هذا قانوناً وضعياً معارضاً لما جاءت به الشريعة لما فيه من معارضة لأمر الله، وترخيص للنفس المسلمة إذا كان سعر الناقة المتفق عليه في الحير أرخص من السوق.

[1] بتصرف- السلطان عبدالله محمود ورسمه، أحد سلاطين العشائر الصومالية

الخاتمــة

النتائج:

إن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومبدعه ومصوره، وهو الأعلم بشوؤن تدبيره وتسيير أمور عباده لذلك وضع الشريعة الإسلامية السمحة كقواعد وأسس لتنظم شؤون العباد وتيسر أمور حياتهم الدينية والدنيوية، وتتمثل في هذه الشريعة قدرة الخالق وكماله، وعظمته، وإحاطته بما كان وما هو كائن؛ في الحال والاستقبال، حيث أحاط علمه بكل شيء، وأمر جل شأنه أن لا تغير ولا تبدل حيث قال: ﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ﴾ [1]؛ لأنها في غنى عن للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان، والأزمان، وتطور الإنسان.

وهي أهم ما يميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية، فهي قواعد جاءت عامة ومرنة وصالحة لكل العصور والأزمان وكيف لا والحاكم أحكمها وأنزلها!

أما القانون الوضعي فهو من صنع البشر، ويتمثل فيه النقص، والعجز، والضعف، والاختلال، وبالتالي يكون عرضة للتغيير والتبديل ليواكب التطور والركب الحضاري، وكلما تطور الزمن أو وجدت حالات نازلة لم تكن منتظرة أو متوقعة، فالقانون يبقى ناقصاً دائماً ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال مهما علا ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان.

والحير من القوانين الوضعية التي بلي بها المجتمع الصومالي، بالرغم من أن معظم قوانينه مستمدة من الشريعه الإسلامية إلا أنه خالفها في كثير من الأحكام والقضايا، كالقضايا التي مررنا عليها في بحثنا هذا، وهذا الأمر خطير جداً قد يخرج من الملة –والعياذ بالله– كما ذكرنا سابقاً في تعريفنا للحير.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]، وقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:65]؛ فيجب على المسلمين أن يحكِّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم...)اهـ[2].

فعلى المجتمع الصومالي عامة و على أولي الأمر خاصة العودة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم ﷺ ونبذ ما دونهما، أسال الله العظيم الثبات لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم والسلام ختام.

---

[1] سورة يونس: آية 64

[2] مجموع الفتاوى،جـ 35 ،ص407.

التوصيات:

- الحث على ضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
- توعية زعماء وسلاطين العشائر والقبائل الصومالية وتنبيههم لخطورة هذا الأمر المرتبط بمصير الأمة.
- ضرورة تثقيف وتوعية المجتمع الصومالي حول هذه القضية بالذات، حيث أن الصوماليين يعتبرون من العجم كون اللغة العربية ليست لغتهم الأولى، فيصعب على عامة الناس فهم أبجديات الشريعة.
- تدخل الهيئات المختصة كوزارة الشؤون الدينية وإلزام صناع القرار في قوانين الحير إلى اخضاعه للشريعه الإسلامية.
- وأخيراً أناشد العلماء الصوماليين بضرورة الكتابة عن هذا الموضوع واثراءه بالمعلومات والمصادر الموثوقه وتسليط الضوء عليه علّه يحظى بقليل من الاهتمام والنظر فيِ شأنه فإنه والله أمر مرتبط بعاقبتنا جميعاً.

والله الموفق .....

فهرس الموضوعات

المقدمة 4

المقدمة 5

أسباب اختياري لهذا البحث: 6

الدراسات التي سبقت هذا البحث: 6

أهم مصادر هذا البحث: 6

خطة البحث: 7

الخاتمة: 8

- **النتائج 8**
- **التوصيات. 8**

الفهارس. 8

منهج إعداد البحث 9

الصعوبات التي واجهتني أثناء اعدادي للبحث 9

شكر وتقدير 10

المطلب الأول: (عرض لـ الحير) وفيه ثلاث مسائل: 11

المسألة الأولى: التعريف بـ (الحير) 12

المسألة الثانية: مبادئ الحير 13

المسألة الثالثة: حكم الحير 14

المطلب الثاني: (مقارنة بعض قوانين الحير بأحكام الشريعة الإسلامية) وفيه مسألتان: 16

المسألة الأولى: 17

مقارنة بين الزواج في الحير والزواج في فقه الأحوال الشخصية في الشريعة 17

الفرع الأولّ: أحكام الزواج في الشرع الإسلامي الحنيف: 17

الفرع الثاني: أحكام الزواج في الحير: 19

المسألة الثانية: مقارنة بين قانون العقوبات في الحير وتحديداً القصاص في (القتل العمد) وفي التعزير وفي الديات وبين الشريعة الإسلامية 20

الفرع الأوّل: أحكام القصاص والتعزير والديات في الشريعة: 20

الفرع الثاني: قانون العقوبات في الحير: 27

الخاتمـة 30

النتائج 30

التوصيات:..... 31

فهرس الموضوعات 32

فهرس الآيات

السورة	الآية	رقمها	الصفحة
النساء	﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾	65	13
النساء	﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾	60-61	13
يوسف	﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾	40	13
التوبة	﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾	31	13
الروم	﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾	21	16
الذاريات	﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون﴾	49	16
البقرة	﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾	179	20
البقرة	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ... ﴾	178	20
النساء	﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾	93	22
النساء	﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾	34	23
النساء	﴿ ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خَطَئاً ومَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَن يَصَّدَّقُوا ﴾	92	25
النساء	﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾	93	27
البقرة	﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾	237	27
المؤمنون	﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾	2	28
يونس	﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ﴾	64	30
المائدة	﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾	50	30
النساء	﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾	65	30

فهرس الأحاديث

الحديث	رقم الصفحة
بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام؛ فاتبعوهم؛ فذلك عبادتهم إياهم	13
أربعٌ من سنن المرسلين؛ الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح	16
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل	17
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودي وإما أن يقاد	21
يا أنس كتاب الله القصاص	21
لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله	23

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ، دارابن كثير، اليمامة، بيروت.

3- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.

4- كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله النسفي مع شرحه النهر الفائق، تحقيق: أحمد عناية، الطبعة: الأولى ،1422م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

5- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي أبو حاتم الدارمي البُستي، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، 1414 – 1993، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان.

6- إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت: محمد عبد السلام إبراهيم،الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

7- الفقه على المذهب الأربعة: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الطبعة الثانية، 1424 هـ - 2003 م ،دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

8- أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

9- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، الطبعة: الأولى،1409هـ مكتبة الرشد – الرياض.

10- المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، بدون طبعة، 1388هـ - 1968م، مكتبة القاهرة.

11- الهداية في شرح بداية المبتدي:علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، ت: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان.

12- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع): محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي، الطبعة: الأولى، 1350هـ، المكتبة العلمية.

13- المجموع شرح المهذب: التكملة الثانية للمجموع، محمد بخيت المطيعي، دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع.
14- المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997 م،دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
15- مختصر اختلاف العلماء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، ت: د. عبد الله نذير أحمد، الطبعة: الثانية، 1417م، دار البشائر الإسلامية ، بيروت- لبنان.
16- المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ت:حميش عبد الحقّ- رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة.
17- المهذب في فقة الإمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية.
18- لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى،الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، دار صادر، بيروت- لبنان.
19- القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.
20- فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام،بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر، بيروت- لبنان.
21- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م، مكتبة الكليات الأزهرية.
22- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، دار الكتب العلمية.
23- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، دار الكتب المصرية – القاهرة.
24- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م، دار الفكر، بيروت- لبنان.
25- رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي

الحنفي، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م، دار الفكر-بيروت- لبنان.
26- الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الطبعة: الثانية، 1310 هـ، دار الفكر، بيروت — لبنان.
27- نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، ت: عصام الدين الصبابطي، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م، دار الحديث، مصر.
28- مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية.
29- السلطان عبدالله محمود ورسمه: أحد سلاطين العشائر الصومالية.
30- محمد ورسمه جامع: أحد كبار رجالات العشائر في الشمال الصومالي.
31- أحمد فارح إذاجا: أديب ضليع في التراث الصومالي وشاعر.
32- مقال إلكتروني نشره الباحث في علمُ الإنسان سبنسر هيث ماك كالوم Spencer Heath MacCallum في موقع The Mises Institute تحت عنوان The Rule of Law without the State أحكام قوانين من غير دولة، بتاريخ2007/9/12.
33- مقال إلكتروني نشره الكاتب الصومالي حسين أبليلي في موقع Hiiraanonline تحت عنوان Back to Somali roots العودة إلى الجذور الصوماليه بتاريخ .2008/10/15

تم بحمد الله